

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 840 del 14/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 388 del 14/12/2023

OGGETTO:

Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58 - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. - Anno 2022 - Scorrimento della graduatoria.

Liquidazione acconto competenze tecniche per supporto al RUP per aspetti amministrativi, giuridici, contabili, Società OFJ Sviluppo srls.-

CUP: C83I22000030007 **CIG:** 99168370C8 **Imp.** 497 **Cap.** 1127 **Cod.** 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 è stato conferito allo scrivente arch. Antonio Macaluso l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;

-questo Ente candidandosi sulla piattaforma BDAP del Ministero ha ottenuto il seguente finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva relativa alla messa in sicurezza del territorio per i "*Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale*" dell'importo complessivo di € 120.000,00;

Richiamata la propria determinazione n° 378 del 30/06/2023 con la quale è stato affidato, alla Società OFJ Sviluppo srls - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126, la quale ha proposto un ribasso percentuale dell'1,00% pari ad un'offerta di € 9.900,00 oltre IVA come per legge, per una spesa complessiva di € 12.078,00, l'incarico di supporto al RUP di che trattasi;

Vista la convenzione stipulata in data 05/10/2023 tra questo Ente e il Dott. Attilio Romano, nato a Polla (SA) il 20/01/1971, con sede legale in Sala Consilina (SA), nella sua qualità di Amministratore Unico della Società OFJ Sviluppo srls - C.F.: RMNTTL71A20G793P - P.IVA: 06183200655;

Valutata la complessità dell'appalto, della normativa di settore, la peculiarità dell'attività specialistica richiesta ed infine i tempi ridotti stabiliti per l'utilizzo dei contributi concessi;

Vista la fattura elettronica n° 9 del 21/11/2023 di complessivi € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per imponibile ed € 660,00 per IVA al 22%, per un acconto sulle competenze professionali relative al supporto al RUP per aspetti amministrativi, giuridici, contabili, emessa dalla Società OFJ Sviluppo srls - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura elettronica n° 9 del 21/11/2023 di complessivi € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per imponibile ed € 660,00 per IVA al 22%, per un acconto sulle competenze professionali relative al supporto al RUP di che trattasi per aspetti amministrativi, giuridici, contabili, emessa dalla Società OFJ Sviluppo srls - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della Società OFJ Sviluppo srls con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126, conservata agli atti, DURC prot. n° INAIL_40722939 con scadenza fino al 08/02/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 207 del 05/10/2010;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di approvare, siccome approva, la fattura n° 9 del 21/11/2023 di complessivi € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per imponibile ed € 660,00 per IVA al 22%, per un acconto sulle competenze professionali relative al supporto al RUP di che trattasi per aspetti amministrativi, giuridici, contabili, emessa dalla Società OFJ Svilippo srls - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126;

2)-di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° 9 del 21/11/2023 di complessivi € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per imponibile ed € 660,00 per IVA al 22%, per un acconto sulle competenze professionali relative al supporto al RUP di che trattasi per aspetti amministrativi, giuridici, contabili, emessa dalla Società OFJ Svilippo srls - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126;

4)-di gravare la relativa spesa sul Cap. 1127 - Cod. 0902202, del bilancio corrente;

5)-di prendere atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

6)-di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

7)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

8)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della Società OFJ Svilippo srls - P.IVA 06183200655, per l'importo complessivo di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per imponibile ed € 660,00 per IVA al 22%;

9)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;

10)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1127 - Cod. 0902202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)